

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1814/2543

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
นางสาวอัญชลี โต๊ะเฮง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33 (2)

ป.วิ.อ. มาตรา 186

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 102

ชนบัตร เหยี่ยว สร้อยคอทองคำ และสร้อยข้อมือทองคำของกลางที่โจทก์ขอ
ให้ริบ โจทก์กล่าวอ้างมาในคำฟ้องและคำฟ้องฎีกาว่า เป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาจากการ
จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนก่อนหน้านี้ ของกลางดังกล่าวเมื่อมิใช่เครื่องมือ เครื่องใช้
ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่น ซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 และไม่ใช้ทรัพย์สินที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยกระทำความผิดซึ่งหมายถึง
เฉพาะความผิดที่กระทำในคดีนี้ ตาม ป.อ.มาตรา 32, 33 (2) ศาลจึงไม่ริบ

(ประชุมใหญ่ครั้งที่ 5/2543)

(ประชุมใหญ่ครั้งที่ 5/2543)

(ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์-กมล เพียรพิทักษ์-สมชาย พงษ์ธา)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายสุรเชษฐ์ อิ่มสุวรรณ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายโชค จงสงวน

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>